

1500232-76.2020.8.26.0570

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: Raphael Ernane Neves
Comarca: Registro
Foro: Foro de Registro

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 10/06/2022

... já consignou a jurisprudência: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. ALEGAÇÃO DE SER USUÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. 1. Se todas as provas são irrefutáveis, dando como certo e inquestionável o tráfico de entorpecentes, nada há para se alterar na sentença, hipótese que torna o pleito de absolvição impossível de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Registro

Foro de Registro

1ª Vara

Rua Jeronimo Monteiro Lopes, 93, Registro-SP - cep 11900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500232-76.2020.8.26.0570 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500232-76.2020.8.26.0570

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2156124/2020 - DEL.POL.SETE BARRAS, 12116942 - DEL.POL.SETE BARRAS, 421/20/110 - DEL.POL.SETE BARRAS, 422/20/110 - DEL.POL.SETE BARRAS, 2156124 - DEL.POL.SETE BARRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS MOTA PONTES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Raphael Ernane Neves

Vistos.

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições constitucionais, ofereceu denúncia em face de MARCOS MOTA PONTES, já qualificado nos autos do processo em epígrafe, porque, segundo consta da inicial, no dia 26 de junho de 2020, por volta das 16h45min, na Estrada Mário Hanashiro, Km 02, Jaguaruna - Centro, na cidade de Sete Barras e Comarca de Registro/SP, o acusado, transportava arma de fogo e munições de uso permitido, consistentes em uma espingarda da marca Liedge, modelo 651, número 1857, do calibre nominal 20; 05 cartuchos intactos, sendo 2 recarregados, do calibre nominal 20; 1 cartucho

intacto, recarregado, do calibre nominal 28; 02 cartuchos do calibre nominal 38W; 01 cartucho do calibre nominal 38 SPL; e 01 cartucho do calibre nominal 30 (auto de exibição e apreensão de fls. 23/24), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Por tais razões, pleiteou o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO a condenação do acusado MARCOS MOTA PONTES, nas sanções previstas no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/2003.

Recebida a denúncia em 01/03/2021 (fl. 83), o réu foi citado (fl. 111) e apresentou defesa preliminar (fls. 118/121). O recebimento da denúncia foi mantido (fls. 122/123).

Durante a instrução criminal foram ouvidas as testemunhas, bem como o réu interrogado.

O representante do Ministério Público, em alegações finais, pugnou pela procedência da pretensão punitiva nos termos da inicial.

A Defesa, postulou absolvição, ante a fragilidade das provas e por atipicidade das condutas. Subsidiariamente, requereu aplicação da pena no mínimo legal, regime inicial aberto e substituição da pena.

É o Relatório. DECIDO.

FUNDAMENTAÇÃO:

Inexistindo preliminares a serem analisadas, passo ao julgamento de mérito.

Dos fatos: Extraí-se da denúncia que:

"(...) Segundo se apurou, o denunciado transportava a arma de fogo e as munições acima descritas em seu veículo Ford Ranger de placas OQZ- 7405-Cajati/SP.

Contudo, policiais militares que participavam da operação "São Paulo mais seguro" abordaram o imputado e realizaram revista no automóvel, ocasião em que localizaram a arma de fogo atrás do banco do passageiro e as munições no porta objetos da lateral da porta do motorista.

A arma de fogo e as munições foram apreendidas e periciadas (laudo de fls. 56/58), sendo constatando que seus mecanismos estavam articulados e atuantes, estando apta a efetuar disparos.(...)"

Do tipo penal:

Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa..

A conduta imputada ao acusado é de no dia, hora e local citados acima transportar arma de fogo e munições de uso permitido, consistentes em uma espingarda da marca Liedge, modelo 651, número 1857, do calibre nominal 20; 05 cartuchos intactos, sendo 2 recarregados, do calibre nominal 20; 1 cartucho intacto, recarregado, do calibre nominal 28; 02 cartuchos do calibre nominal 38W; 01 cartucho do calibre nominal 38 SPL; e 01 cartucho do calibre nominal 30 (auto de exibição e apreensão de fls. 23/24), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A pretensão punitiva estatal merece acolhida. Senão vejamos.

Da Materialidade: A materialidade do crime restou comprovada pelas provas colhidas nos autos, mormente pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), auto de exibição e apreensão de fls. 23/24, auto de entrega (fl. 47), laudo pericial de fls. 56/58, bem como por toda a prova oral colhida.

Da Autoria: Quanto à autoria do crime, também é certa e recai sobre a pessoa do acusado MARCOS MOTA PONTES.

O réu MARCOS MOTA PONTES, em seu interrogatório, confessou os fatos admitiu que na data dos fatos transportava o armamento, sendo que o fazia para defesa pessoal e porque lida em área rural com histórico de ataques de animais e confronto com caçadores e "palmiteiros". Esclareceu que agora tem autorização para ter arma de fogo, após os fatos aqui tratados. Finalizou dizendo que recentemente uma pessoa foi quase atacada por uma onça numa propriedade próxima do requerido.

O valor da confissão como prova, desde que corroborada por outros elementos, já foi reconhecido pela jurisprudência. Transcrevo: PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. AUTORIA. MATERIALIDADE. DOLO. COMPROVADOS. CONFISSÃO JUDICIAL. TESTEMUNHO DE POLICIAL. VALOR PROBANTE. PENA. REDUÇÃO. 1. Incorre nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 o agente que transporta substância entorpecente de uso proscrito no País. A mera alegação do réu, preso em flagrante, de que não estava envolvido com o tóxico apreendido, sem arrimo no quadro probatório, não é suficiente para rechaçar a tese acusatória. 2. A confissão judicial, quando em sintonia com os demais elementos de convicção trazidos ao processo, é válida e deve ser levada em conta pelo julgador tanto como fundamento para uma decisão condenatória como para fins de aplicação da atenuante do art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. 3. O depoimento do agente policial pode ser admitido como elemento de persuasão do juiz, pois o exercício da função, por si só, não desqualifica, nem torna suspeito seu titular. 4. A dissimulação, mormente no tráfico de drogas, é elemento essencial para a obtenção do resultado criminoso pretendido, não sendo correto o agravamento da pena por ter o agente procurado evitar ao máximo a ação das autoridades responsáveis por coibir a referida conduta. (TRF 04ª R.; ACr 2007.72.03.001599-7; SC; Oitava Turma; Rel. Des. Fed. Paulo Afonso Brum Vaz; Julg. 14/05/2008; DEJF 28/05/2008; Pág. 875) LEI 11343, art. 33 CP, art. 65.

A testemunha Rogério da Silva Almeida, policial militar, salientou que na data dos fatos em atividade de operação e patrulhamento terminou por abordar o veículo conduzido pelo requerido, certo que no interior do automóvel encontrou, juntamente com seu colega, o armamento citado na inicial, que o próprio réu admitir transportar, atrás do banco do motorista, além de munições também no interior do carro. Disse que o acusado advertiu que transportava a arma para segurança pessoal. Indicou que o réu colaborou com a abordagem, sendo que não era conhecido dos meios policiais.

Saliente-se que o depoimento dos policiais é de válido e de suma importância, como já consignou a jurisprudência: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. ALEGAÇÃO DE SER USUÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. 1. Se todas as provas são irrefutáveis, dando como certo e inquestionável o tráfico de entorpecentes, nada há para se alterar na sentença, hipótese que torna o pleito de absolvição impossível de acolhimento, mormente se levarmos em conta sua confissão extrajudicial, amparada por depoimentos e outros indícios. 2. O depoimento de policiais tem a mesma presunção de credibilidade de qualquer outro testemunho e, para destituir o seu valor probante, é necessário demonstrar que o mesmo tem algum interesse na causa, ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito. 3 -inadmissível o pedido de desclassificação para o delito previsto no art. 16, da Lei nº 6.368/76 quando ausente a prova da exclusividade de uso próprio, sendo da defesa o ônus da prova cabal e irrefutável da alegação de ser o réu usuário e dependente da droga. Decisão improvida. (TJ-GO; ACr 30909-2/213; Proc. 200700706288; Goiânia; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Elcy Santos de Melo; Julg. 05/06/2007; DJGO 20/06/2007) LEI 6368-1976, art. 16.

As testemunhas de Defesa SIDINEI RIBEIRO ALVES e HERLENE FERREIRA MONTEIRO disseram que conhecem o acusado e que sabem que ele é honesto e trabalhador. Informaram que o acusado frequenta áreas de fazendas com históricos de ataques de onças, bem como com histórico de confrontos com caçadores e "palmiteiros".

A conduta do denunciado, decerto, é típica e se subsume com perfeição ao tipo legal do art. 14, caput, da Lei 10.826/2003, sendo certo que a escusa do acusado de ter medo de ser atacado por animais e "palmiteiros" não socorrem ao requerido que admitiu expressamente ter ciência da proibição de andar armado, não sendo o caso de se reconhecer excludente de ilicitude de legítima defesa, quando não existe qualquer certeza de ataque, respeitado o entendimento do combativo Defensor, pois, segundo penso, data venia a legítima defesa não pode ser preordenada.

DISPOSITIVO:

Diante de todo o exposto, julgo procedente parcialmente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu MARCOS MOTA PONTES, às penas do artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/2003.

Posto isso, passo à dosimetria da pena.

VI – Da Fixação da Pena

Atento às diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, que elegeram o sistema trifásico para a dosimetria das penas, passo à análise das circunstâncias judiciais.

Circunstâncias Judiciais:

Culpabilidade: o grau de reprovabilidade da conduta levada a efeito pelo réu não vai além do desvalor da ação e do resultado ponderados pelo legislador. O acusado possuía plena consciência de sua ilicitude, e podendo se determinar de modo diverso, não o fez. Antecedentes: o réu é tecnicamente primário. Conduta social e personalidade: não restaram denegridas. Motivos do Crime: não foram apurados. Circunstâncias do Crime: não prejudicam ao réu. Consequências da conduta ilícita: não foram além das que são ínsitas ao delito. Comportamento da vítima: não avaliado.

Preponderando circunstâncias subjetivas favoráveis ao réu, aplico-lhe a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa no mínimo legal, haja vista sua presumidamente precária condição socioeconômica.

Atenuantes e Agravantes: Milita em favor do acusado a atenuante da confissão espontânea (ex vi do art. 65, III “d” do CP), porém deixo de reduzir a pena, por já se encontrar no mínimo legal (sumula 231 do STJ). Não há agravantes.

Das causas de Diminuição e de Aumento de Pena: Não há causas de diminuição ou aumento de pena.

Pena Definitiva: Destarte, fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos de detenção em regime inicialmente ABERTO, (art. 33, §2º, “c” do CP), e 10 (dez) dias-multa no valor mínimo legal, ou seja, 1/30 (um trinta avos) de um salário mínimo.

Substituição: Considerando a natureza do delito, a quantidade de pena cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, por força do art. 44 e seguintes do Código Penal. Diante disso, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito: 1) prestação de serviços à comunidade, por igual prazo da condenação, por 8 (oito) horas semanais em entidade a ser indicada pelo juízo da execução; e 2) prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo.

Sursis: Incabível dada a substituição empreendida.

V – DISPOSIÇÕES FINAIS:

a) Concedo ao sentenciado o direito de apelar em liberdade, uma vez que não há motivos para seu encarceramento cautelar (CPP, art. 387, parágrafo único). (b) Nos termos do art. 804 do CPP, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, calculadas ex lege. (c) Deixo de fixar o montante mínimo de indenização por não ser o caso de fazê-lo (CPP, art. 387, inciso IV). (d) Incide no caso apenas o efeito genérico da condenação contido no inciso I do art. 91 do CP, não incidindo quaisquer dos específicos (CP, art. 92). (e) Em atenção ao art. 15, inciso III, da Constituição da República, declaro a suspensão dos direitos políticos do sentenciado. (f) Considerando que eventual recurso sobre a sentença condenatória terá efeito suspensivo, em atenção à Resolução nº 57 do Conselho Nacional de Justiça, deixo de determinar a expedição da guia de recolhimento provisório. (g) Em observância ao item 22, “d”, do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, e com a qualificação completa do sentenciado, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD). (h) Após o trânsito em julgado: (h.1) lance-se o nome do condenado no rol dos culpados (CPP, art. 393, inciso II); (h.2) oficie-se ao juízo eleitoral do local do domicílio do sentenciado comunicando a suspensão dos direitos políticos; (h.3) remetam-se os autos ao ofício contador para o cálculo das custas processuais; e (h.4) expeça-se a definitiva guia de recolhimento para execução da pena.

P.I..C.

Registro, 10 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA